

1501103-47.2022.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margarete Pellizari

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2152052/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 25375853 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2152052 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

EDUARDO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

2ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Alto da Boa Vista, Sorocaba - 18087-080 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA - INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo Digital

1501103-47.2022.8.26.0567 Controle nº 2022/000628 Iniciais: LASG

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2152052/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 25375853 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2152052 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

EDUARDO MESSIAS

Processo Digital

Aos 18 de outubro de 2022, às 14h45min, esteve presente na sala de audiências da 2ª Vara Criminal, da Comarca de Sorocaba, a MM. Juíza de Direito, Dra. MARGARETE PELLIZARI; comigo Escrevente de seu cargo, ao final nomeado e firmado, bem como o Promotor de Justiça, Dr. CARLOS ALBERTO SCARANCI FERNANDES, a Defesa, Dr. MARCOS ROBERTO COELHO - OAB/SP 340.764, o réu Eduardo Messias, as testemunhas Adriano de Souza e Marcos Mateus Ribeiro - arroladas pela acusação e Renan Rosa Mendes de Souza, Djanira Veronica de Souza Ribeiro e Lidia dos Santos Correia - arroladas pela defesa.

ANTES DO INÍCIO DA AUDIÊNCIA, o réu foi entrevistado de forma reservada pelo seu defensor seguindo as Recomendações nº 62/2020 e 313/2020 do CNJ e os Comunicados CG nº 284/2020 e 208/2022, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando a ferramenta Microsoft Teams conforme prevê o Comunicado Conjunto nº 1350/2020. Ainda, devido a instabilidade na rede de internet, os depoimentos serão gravados de forma individual e identificados, para que não haja o risco de perda de toda

gravação caso a solenidade seja gravada apenas em um arquivo. Por fim a presente audiência foi realizada com a devida anuência das partes, sendo também as testemunhas qualificadas nos termos do artigo 147 das NSCGJ.

INICIADOS OS TRABALHOS, pela MM. Juíza foi dito: "Petição de fls. 123/131. Ciente da juntada."

Em seguida foram inquiridas as testemunhas de acusação e, antes do interrogatório foi assegurado ao acusado o direito de entrevista reservada com o seu Defensor (artigo 185, § 2º do Código de Processo Penal), bem como do seu direito de permanecer calado e não responder às perguntas que lhe forem formuladas e, em seguida, a Meritíssima Juíza de Direito fez ao acusado as observações determinadas no artigo 186 e 187, § 1º do Código de Processo Penal, respondendo ele às perguntas a respeito da sua qualificação. Depois de cientificado da acusação, passou o réu a ser interrogado de acordo com os artigos 187, § 2º, incisos I a VIII e 188 do Código de Processo Penal.

A Defesa desistiu da oitiva das testemunhas Renan Rosa Mendes de Souza, Djanira Verônica de Souza Ribeiro e Lúcia dos Santos Correia, o que foi homologado por este Juízo.

Encerrada a instrução processual e em não havendo mais provas a serem produzidas, debateram a causa e, em síntese, o representante do Ministério Público requereu: "Apesar de as drogas terem sido localizadas no estabelecimento do acusado, as circunstâncias não permitem a segurança necessária para sustentar sua responsabilidade criminal, devendo ser favorecido pela dúvida razoável." A Defesa requereu a absolvição do réu por falta de provas.

Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. EDUARDO MESSIAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 03 de junho de 2022, por volta das 15h31, na Rua João Monteiro Cepelos, nº 100, Jardim Novo Horizonte, nesta cidade e comarca de Sorocaba, guardava e mantinha em depósito para entregar a consumo de outrem, 36 (trinta e seis) invólucros plásticos com material contendo a substância tetrahydrocannabinol, na forma popularmente conhecida como skunk, com peso líquido de 8,2g, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 13), e laudo de constatação (fls. 15/17), o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Foram juntados aos autos: Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/03), Boletim de Ocorrência (fls. 04/06), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 13), Laudo de Constatação (fls. 15/17), Laudo Pericial de Exame Químico Toxicológico (fls. 66/68), Folhas de Antecedentes (fl. 35) e Certidões (fl. 36). Oferecida a denúncia (fls. 60/62), o réu foi notificado, citado e apresentou defesa preliminar (fls. 79 e 88/93), quando a denúncia foi recebida (fls. 113/114). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e o réu interrogado em seguida. Vieram debates orais, conforme teses reduzidas a termo. É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. A ação penal é improcedente. A materialidade delitiva restou suficientemente comprovada. O material apreendido (fl. 13) foi submetido à prévia constatação (laudo de fls. 15/17) e a exame químico-toxicológico (fls. 66/68) sendo que o perito subscritor do laudo concluiu que se tratava mesmo de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha e que o princípio ativo tetrahydrocannabinol (THC), responsável pelos principais efeitos farmacológicos da droga, estava presente, na forma popularmente conhecida como skunk, com peso líquido de 8,2g, dividida em 36 (trinta e seis) porções. No entanto a autoria é duvidosa. Os indicativos iniciais de que o réu comercializava drogas não se confirmaram. Vejamos: O policial militar Adriano de Souza relatou que estava de serviço com o seu colega de farda, quando foi irradiado pelo Copom que no estabelecimento comercial (bar) possivelmente havia dois indivíduos que participaram de roubo a transeunte, ocorrido defronte ao açougue. No bar, foi realizada a abordagem dos indivíduos suspeitos e com a autorização do proprietário

do bar, posteriormente identificado como Eduardo Messias, foi vistoriado o local e no interior do estabelecimento foi localizado certa quantia em dinheiro e 36 trinta e seis porções de skunk, todas individualmente embaladas e prontas para a venda, sendo todas localizadas no depósito do bar. O réu confirmou apenas a propriedade do dinheiro, sendo proveniente de um patrocínio do time de futebol. Já com relação as drogas encontradas em seu bar alegou desconhecimento. No mesmo sentido as declarações de Marcos Mateus Ribeiro, policial militar. O réu, por sua vez, negou os fatos em solo policial (fl. 09), assim como em Juízo. A propósito Eduardo Messias relatou que apenas o dinheiro era de sua propriedade. Desconhecia a existência de drogas no local. Os roubadores foram presos no seu bar. A fragilidade do quadro probatório não autoriza sentença de condenação. Para a condenação necessária a certeza da autoria, que não se confirmou no caso dos autos. A dúvida favorece o réu. Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e, em consequência, ABSOLVO o réu EDUARDO MESSIAS, qualificado nos autos, da conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de levantamento da quantia apreendida em favor do réu. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Providencie-se o necessário."

O réu Eduardo e sua Defesa foram devidamente intimados da presente sentença, tomando ciência e acabaram neste ato manifestando o interesse em renunciar do prazo recursal.

Consigno que o presente termo foi disponibilizado às partes presentes conforme o artigo 17, inciso IV, § 2º da Resolução nº 329/2020 do CNJ.

Este processo é digital, ficando consignado que o termo de audiência foi assinado eletronicamente apenas pela Juíza, saindo as partes cientes. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, LUIZ AUGUSTO SERAFIM GHION, Escrevente Técnico Judiciário, o digitei e subscrevi.

M.P.:

DEFESA:

RÉU: